

[기출][2][2018-1-2]법원의 가처분 결정 이후 사용자의 단체교섭 계속 거부의 불법행위 성립 여부

【문제 1】 상시근로자 500 명을 고용하여 전자부품을 생산하는 A 회사에는 소속근로자 370 명으로 조직된 A 노동조합이 있다. A 노동조합 규약 제 21 조에서는 "단체협약의 체결권이 노동조합 대표자에게 있다. 노동조합 대표자는 단체교섭 개시 전에 총회를 통하여 교섭안을 마련하고, 단체교섭 과정에서 조합원의 총의를 계속 수렴하여야 한다."고 규정하고 있다.

2014 년도 단체협약의 유효기간이 만료되기 2 개월 전인 2015 년 10 월에 교섭대표노동조합으로 결정된 A 노동조합이 A 회사에 대하여 2016 년도 단체협약을 체결하기 위한 단체교섭을 요구하였다. 그러나 A 회사는 위 규약 제 21 조가 노동조합 및 노동관계조정법 제 29 조 제 1 항에 위배된다는 이유로 단체교섭을 거부하였다(이하 "1 차 단체교섭 거부"라 한다).

이에 A 노동조합은 A 회사를 상대로 단체교섭거부금지 가처분을 신청하였고, 2016 년 1 월 관할 법원으로부터 "A 회사는 노동조합 및 노동관계조정법 제 29 조 제 1 항 위배를 내세워 A 노동조합과의 단체교섭을 거부하여서는 아니된다."는 취지의 가처분 결정을 받았다. 이러한 가처분 결정에도 불구하고 A 회사는 단체교섭을 계속 거부하고 있다(이하 "2 차 단체교섭 거부"라 한다). 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) A 회사의 2 차 단체교섭 거부가 A 노동조합에 대한 불법행위가 되는지에 대하여 논하시오. (25 점)